



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular II - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro
Central Cível

Praça João Mendes, s/n, Sala 1805 - Bairro: Centro - CEP: 1501900 - Fone: (11) 2171-6505 - Email:
sp1falencias@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4047260-25.2025.8.26.0100/SP

AUTOR: ALANA DOS SANTOS MACHADO

RÉU: CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito por meio da qual a parte habilitante busca a inclusão de seu crédito no quadro geral de credores.

Devidamente intimados, a Administradora Judicial apresentou manifestação (12.1), bem como o Ministério Público (23.1).

É o relatório.

Decido.

Destaco que o parecer da Auxiliar do Juízo encontra-se devidamente fundamentado: nos cálculos apresentados pela Administradora Judicial, houve a atualização do importe devido à parte credora até a data do pedido de soerguimento (artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05), corrigindo-o com a aplicação dos índices adequados.

Ademais, demonstrou-se por que o crédito devido ao patrono da parte credora não se submete aos efeitos do processo de soerguimento: gerado **após** a data da distribuição do pedido recuperacional, tal crédito ostenta natureza extraconcursal (artigo 49, *caput*, da Lei nº 11.101/05, *a contrario sensu*), de modo que a parte interessada poderá perseguir a sua satisfação patrimonial perante o Foro competente, porquanto o Juízo Recuperacional não detém a *vis attractiva* que a Lei nº 11.101/05 outorga exclusivamente ao Juízo Falimentar em seu artigo 76, *caput*.

Anoto que não houve impugnações ao parecer da Auxiliar do Juízo, bem como houve anuência do Ministério Público às razões nele expostas.

Assim, acolho o parecer ofertado pela Administradora Judicial *supra*, para julgar **parcialmente procedente** a presente habilitação de crédito, extinguindo o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar a **inclusão**, no quadro geral de credores, do crédito na quantia de **R\$ 9.422,57**, na **classe I - trabalhista**, a ser listado no quadro geral de credores em favor de **ALANA DOS SANTOS MACHADO**.

Em relação ao crédito em favor do patrono, julgo **improcedente** a habilitação de crédito, extinguindo o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o crédito é **extraconcursal**, não sujeito, portanto, aos efeitos da recuperação judicial. Sendo assim, poderá o interessado pleitear o crédito pelas vias ordinárias no Juízo competente.

Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de litigiosidade expressiva neste incidente.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte requerente.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas.

P.I.C.

MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN

Juiz de Direito

Documento eletrônico assinado por **MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610004576947v2** e do código CRC **1932123d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN

Data e Hora: 30/01/2026, às 19:11:33

4047260-25.2025.8.26.0100

610004576947.V2